

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 30-04-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processos: TC-004183.989.25-0
TC-004244.989.25-7.

Representantes: André Mauro Veiga Barbosa
Ronaldo Meira Silva.

Representado: Prefeitura Municipal de Guarulhos.

Assunto: Cautelares em Procedimento de Contratação no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90022/2025-DLC, do tipo menor preço, objetivando o *“registro de preços de mistura asfálticas do tipo concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) faixas II, III, IV e V”*.

Responsável: Lucas Sanches (Prefeito).

Subscritor do edital: Glauco Luiz Silva (Diretor do Departamento de Licitações e Contratos)

Advogados cadastrados no e-TCESP: André Mauro Veiga Barbosa (OAB/SP nº 382.320), Antonio Carlos Zovin de Barros Fernandes (OAB/SP nº 231.360), Edma dos Santos Silva (OAB/SP nº 320.221).

=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES ESTIMADOS. ORÇAMENTO EM DESRESPEITO AO ARTIGO 23, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 14.133/21. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DO BDI. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA PARA A LOCALIZAÇÃO DAS USINAS. NÃO FOI DEMONSTRADA A VIABILIDADE DO DISCRÍMEN. INJUSTIFICADA IMPOSIÇÃO DE QUE A USINA DISPONHA DE UM LABORATÓRIO EM SUAS INSTALAÇÕES. HABILITAÇÃO TÉCNICA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA

**EMPRESA EM OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. HIPÓTESE QUE
CARECE DE REGULAMENTAÇÃO. PARCIALMENTE
PROCEDENTE.**

1.1 Trata-se de cautelares em procedimento de contratação no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90022/2025-DLC, do tipo menor preço, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS**, que tem por objeto o “registro de preços de misturas asfálticas do tipo concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) faixas II, III, IV e V”.

1.2 Insurgiu-se **ANDRÉ MAURO VEIGA BARBOSA** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) sobrepreço nos valores orçados, que divergem dos constantes “em diversas tabelas públicas de referência, como a da CDHU (Doc. 03), cujos valores são de até 63% (sessenta e três por cento) mais econômicos, e da SINAPI (Doc. 04), que apresenta valores até 55% (cinquenta e cinco por cento) mais baixos”;
- b) limitação de que a usina esteja situada num raio de até 10 km (dez quilômetros) do ponto central do município de Guarulhos; e
- c) omissão quanto ao Programa de Integridade, requerido pelo § 4º do artigo 25 da Lei nº 14.133/21 para licitações de grande vulto.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

1.4 Posteriormente, compareceu **RONALDO MEIRA SILVA** apresentando as seguintes questões:

d) desarrazoada obrigatoriedade de a licitante vencedora instalar um laboratório nas dependências da usina de asfalto¹, para realização de ensaios técnicos, com metragem mínima de 25m²;

e) excessiva previsão de que, na análise dos documentos comprobatórios da expertise técnica, “a atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas”²;

f) irregular exigência, ainda na fase habilitatória, de indicação prévia de pessoal técnico, com a qualificação de cada membro³;

¹ 9. LABORATÓRIO

9.1. Deverá ser anexo à usina de asfalto, com área não inferior a 25m².

9.2. Deverá possuir equipamentos que permitam a realização de, no mínimo, os seguintes ensaios:

- a) Teor betume da massa asfáltica, obtido através do método forno de queima traço incineração ou método soxlet ou método rotarex
- b) Ensaio de granulometria
- c) Moldagem e ruptura de corpos de prova método Marshall
- d) Ensaio de penetração de CAP - Método ABNT 6576 – ASTM D5.
- e) Ensaio de viscosidade SAYBOLT FUROL- Método ABNT – NBR 14950 – ASTM E102
- f) Ensaio de viscosidade Brookfield – Método ABNT 15184 – ASTM D 4402.
- g) Ensaio de Ponto de Amolecimento Anel e Bola, método ABNT NBR-6560 – ASTM D 36
- h) Ensaio do Ponto de Fulgor, método ABNT NBR-11341 – ASTM D 92.
- i) Ensaio de Ductilidade, método ABNT NBR-6293 – ASTM D 113.
- j) Determinação da forma de grãos.
- k) Ensaio de Adesividade – Método NBR 12583 e NBR 12584

² 7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

(...)

II – técnica: a documentação relativa à qualificação técnico-operacional será restrita a:

a) certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de objetos similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 d a Lei 14133/21, conforme transcrito abaixo:

a1) A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

³ d) Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme modelo ANEXO I – C;

g) desproporcionalidade “na multa contida no subitem 12.4 e seguintes do termo de referência⁴, por eventual inexecução, eis que calculada sobre o valor total da ata/contrato”; e

h) omissões na minuta da ata de registro de preços acerca do índice para reajustamento dos valores, de compensação financeira decorrente de atrasos nos pagamentos devidos pela Administração, e do prazo para resposta a eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

1.5 Considerando que o procedimento licitatório se encontrava suspenso e que as previsões editalícias impugnadas poderiam, eventualmente, inibir a ampla participação de interessados, foi determinada a extensão dos efeitos da liminar ao Representante, medida referendada por este E. Plenário.

1.6 Notificada, a **Representada** defendeu ter sido o orçamento elaborado “em estrita conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e razoabilidade”. Afirmou que “a análise comparativa com valores praticados por outros municípios demonstra que não há indícios de sobrepreço”. Para embasar sua tese aponta os valores dos ajustes de Itupeva, Caieiras e Jarinu.

Sustentou que “a divergência apontada entre os valores orçados e os constantes das tabelas de referência não pode ser interpretada como sobrepreço, uma vez que os preços praticados refletem os custos reais da

⁴ 12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato lícitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato lícitado.

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato lícitado.

12.4.3. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido poderá ser descontado de eventual garantia prestada pela CONTRATADA. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

execução contratual no município de Guarulhos, em consonância com o interesse público e a boa gestão dos recursos públicos”.

Quanto à limitação geográfica imposta à usina de asfalto, esclareceu que “o tempo de transporte da mistura asfáltica é um fator determinante para a qualidade final da pavimentação”. Destacou que “a literatura técnica e normativas do setor indicam que o asfalto usinado a quente deve ser aplicado em temperatura adequada para garantir a aderência ao substrato e a resistência mecânica, evitando deformações prematuras e retrabalho na aplicação”.

Acrescentou haver diversos fornecedores na região aptos a atender às condições do edital.

Outrossim, esclareceu que “empresas localizadas a mais de 10 km do ponto central do município de Guarulhos não estão impedidas de participar da licitação. Contudo, essas empresas devem estar cientes de que, caso a distância da usina fornecedora seja superior a 10 km, a licitante será integralmente responsável pelos custos de transporte, pela qualidade do material entregue, bem como pelas garantias e condições de entrega especificadas no Termo de Referência aplicando-se o desconto destes custos na planilha de preços anexa”.

Ponderou que “a exigência de programas de integridade na Administração Pública está regulamentada pelo artigo 25, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, sendo obrigatória apenas para contratos de grande vulto, definidos no artigo 6º, inciso XLII, como aqueles cujo valor seja superior a R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), o que manifestamente não se aplica ao presente certame”.

No que tange à obrigatoriedade de instalação de laboratório na usina de asfalto justificou decorrer “da necessidade de garantir controle rigoroso sobre os materiais utilizados, prevenindo o fornecimento de misturas asfálticas que não atendam aos padrões técnicos exigidos”. Ressaltou que a infraestrutura laboratorial é essencial para a execução de testes de granulometria, teor de

ligante betuminoso e resistência mecânica, garantindo que os serviços contratados sejam executados em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, tais como: Norma DNIT 031/2006-ES; Normas ABNT NBR 15116 e NBR 9952; e Manual de Pavimentação do DNIT.

Argumentou que a metragem mínima imposta destina-se a “garantir espaço suficiente para acomodar todos os equipamentos essenciais ao controle de qualidade na produção”.

Sublinhou que, “independentemente de ser operado pela própria empresa fornecedora dos equipamentos ou por uma empresa terceirizada especializada em controle de qualidade do concreto asfáltico, o fundamental é que o laboratório esteja estrategicamente posicionado para assegurar a realização imediata dos ensaios e a implementação tempestiva das correções necessárias”.

Disse que os critérios de avaliação de desempenho do contratado visam “garantir a qualidade na execução do contrato, conferindo maior efetividade ao princípio da eficiência administrativa e permitindo que a Administração Pública tenha um parâmetro seguro para avaliar o cumprimento das obrigações contratuais”.

Alegou que a exigência de que as licitantes indiquem, ainda na fase de habilitação, a equipe técnica responsável pela execução do contrato encontra-se em consonância com o artigo 67 da Lei nº 14.133/21.

No que tange às penalidades aplicáveis, expôs que o subitem 12.4 e seguintes do Termo de Referência estabelece uma gradação de penalidades proporcionais às infrações cometidas, em consonância com o artigo 156 da Lei nº 14.133/21.

Avaliou que as omissões concernentes ao índice de reajustamento, compensação por atrasos nos pagamentos e prazo para resposta a pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro constituem equívoco estritamente formal.

1.7 A Unidade de **Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica**, nos aspectos afetos à sua área de atuação, manifestou-se pela parcial procedência da matéria.

Avaliou que o objeto licitado pode ser considerado como “serviço de engenharia”, não sendo a simples cotação com fornecedores do ramo listada parâmetro previsto na NLLC para a orçamentação de atividades da espécie.

Ponderou que, “na metodologia do SINAPI da CAIXA, o custo do concreto asfáltico não abrange os ensaios, as coletas de amostras e os testes realizados antes, durante e após a conclusão dos serviços. Ocorre que referidas atividades de controle tecnológico estão incluídas no escopo da futura adjudicatária, conforme item 11 do Termo de Referência”.

Ressaltou que “a Administração teria incorrido em omissão de informações essenciais para a formulação das propostas, na medida em que deve divulgar e detalhar claramente a composição dos custos unitários dos itens a serem contratados, seguindo a exegese do art. 23, §§ 2º e 3º, da NLLC”.

Entendeu haver diversas falhas no orçamento, inobstante considere não ser possível “confirmar que os sobrepreços sejam tão significativos quanto aqueles levantados pelo Impugnante”.

Explicou que “o objeto contratual não abrange a aplicação da mistura asfáltica, tão somente seu fornecimento”, não constituindo o caso clássico de vedação à fixação da distância de usina de asfalto, insculpido no verbete n. 16 do repertório de Súmulas desta e. Corte”.

Acrescentou que este Tribunal “tem entendimento de que pode ser aceita a imposição de limite para distância, desde que tecnicamente justificado pela Contratante”.

No entanto, anotou que “10 km para o raio máximo de localização da usina tem o potencial de se revelar excessivamente restritivo, pois a Prefeitura não demonstrou, em suas justificativas e no Estudo Técnico Preliminar (Anexo III-A do Edital), que existe um número razoável de fornecedoras que possam atender a essa condição”.

Apresentou digressões acerca da quilometragem que poderia ser razoável ao caso, utilizando como paradigma o registro de preços para o fornecimento de CBUQ para as Subprefeituras da Capital, no qual foi adotada “a distância máxima preferencial de 25 km da sede da Subprefeitura mais distante, esclarecendo que a distância média observada em relação às usinas era de 23,5375 km”.

Observou não ter encontrado “na literatura e nos normativos elencados no Termo de Referência, exigência de que uma usina de asfalto disponha de laboratório próprio para realização dos ensaios previstos em normas técnicas”.

Obtemperou, assim, que “a Representada deveria demonstrar tecnicamente que a instalação do laboratório como anexo da usina seria essencial na contratação e prever os custos com sua implantação, manutenção e operação no orçamento estimativo, incluindo equipamentos, material laboratorial, técnicos de laboratório e profissional responsável laboratorista”.

Pontuou que, apesar do vultoso valor estimado para o ajuste, deve ser sopesado o fato de que o certame se destina ao registro de preços, podendo a instalação de laboratório configurar demasiado investimentos às interessadas.

Refutou os argumentos da Administração quanto aos mencionados “ajustes em tempo real”, esclarecendo que “até por uma questão procedimental, nem todos os resultados dos ensaios podem ser obtidos imediatamente, a cada transporte de massa asfáltica até o local de aplicação”.

Desta forma, expôs que, “quando um resultado não é satisfatório, não será possível intervir “em tempo real” na aplicação do asfalto “in loco”. Nesse caso, “se a camada asfáltica não apresentar desempenho satisfatório, é obrigação da Contratada executá-lo novamente, dentro dos padrões de qualidade exigidos no Termo de Referência, sem custo adicional à Administração”.

Destacou que “o trecho inicial da cláusula 7.1.II “a” não pode ser considerado ilegal, pois se trata de mera reprodução literal do art. 67, inc. II, da

NLLC”. Ademais, constatou que o texto editalício “não restringiu a demonstração da qualificação operacional a um único documento específico. Ao revés, permitiu-se a comprovação da exigência de forma ampla, por certidões ou atestado”.

Quanto à requisição, no item 7.1.II, “a1”, de documento comprobatório da avaliação do desempenho da empresa em obrigações contratuais, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, inclusive aplicação de penalidade, ressaltou que “o sistema de registro cadastral unificado ainda não está disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), tal como concebido no art. 87 do mesmo Diploma Legal”. De igual forma, “não consta que o Ente Municipal tenha regulamentado o procedimento de avaliação da qualidade dos serviços anteriormente prestados, de forma a possibilitar a análise do documento de maneira objetiva”.

Constatou que “a manutenção da exigência do item 7.1.II, “a.1”, desprovida de regras claras e de procedimento objetivo de avaliação pode acarretar insegurança jurídica e prejudicar a competitividade, o que demanda a revisão do instrumento de chamamento”.

Refutou, todavia, a crítica à indicação prévia de pessoal técnico, eis que não destoa da solicitação autorizada pelo inc. III do art. 67 da Lei nº 14.133/21.

1.8 Sua congênere **Jurídica** afastou a queixa à falta de previsão orçamentária, por entender que o edital previu os mecanismos a ela pertinentes.

Expôs, ainda, quanto ao Programa de Integridade, que o artigo 25, § 4º, da Lei nº 14.133/21 impõe sua implantação apenas em licitações destinadas à realização de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, assim entendidos como aqueles com valor superior a R\$ 250.902.323,87, o que não é o caso destes autos (R\$ 68.933.320,00).

Além disso, verificou que “o subitem 12.4 do edital está em consonância com o art. 156, § 3º, da Lei nº 14.133/21, o qual estabelece que a multa (sanção prevista no inciso II do caput do referido artigo) será calculada em conformidade com os critérios estabelecidos no edital ou no contrato, observados os limites de 0,5% (cinco décimos por cento) no mínimo e 30% (trinta por cento) no máximo do valor do contrato licitado, sendo aplicável ao responsável por quaisquer das infrações administrativas descritas no art. 155 da mesma legislação”.

Igualmente observou que “o índice de reajuste dos preços, o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro e os critérios de compensação financeira na hipótese de inadimplência da Prefeitura estão devidamente previstos na Minuta do Contrato, documento que é parte integrante da Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo IV do edital) e, consequentemente, compõe o próprio edital”.

1.9 A Chefia da ATJ endossou os pareceres de suas unidades especializadas.

1.10 O Ministério Público de Contas afastou, de plano, as críticas relacionadas à implantação de programa de integridade e à desproporcionalidade na aplicação de multa por inexecução contratual.

Além disso, constatou que o contrato de fornecimento/prestação de serviços, anexo do edital, estabelece índice de reajuste de preços (4. Reajustamento), compensação financeira decorrente de atrasos no pagamento pela Administração (3. Forma de Pagamento) e prazo para resposta a eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro (5. Responsabilidades).

Ponderou ser insubsistente a crítica à indicação prévia da equipe e da qualificação de seus membros (item 7.1.II, “d”, do Edital), “seja porque o dispositivo impugnado “não destoa da solicitação autorizada pelo inc. III do art. 67 da Nova Lei”, seja porque “o instrumento convocatório seguiu o comando

legal e requisitou uma declaração de disponibilidade, documento que parece atender ao anseio do Peticionário”.

De outro modo, avaliou proceder a queixa à obrigatoriedade na instalação de laboratório nas dependências da usina produtora de asfalto.

No mais, alinhou-se às conclusões da unidade especializada da ATJ.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Guarulhos pretende o registro de preços de misturas asfálticas do tipo concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ).

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação aplicável e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De plano, mostra-se procedente o aspecto que ensejou a paralisação do certame, qual seja, a apontada discrepância entre os valores estimados pela Administração e aqueles constantes nas tabelas CDHU e SINAPI que, conforme expôs a Representante, pode resultar em um “acréscimo estimado de cerca de 60% (sessenta por cento) em relação ao preço médio praticado no mercado”.

Nesse aspecto, a Unidade de Engenharia confirmou haver falhas no orçamento, conforme trechos de interesse que destaco a seguir:

“Conquanto a Municipalidade tenha defendido ter avaliado a qualidade dos insumos, custos operacionais, logística e especificidades dos serviços para obtenção do orçamento, não comprovou esses argumentos nos autos.

Não foram apresentadas as fontes utilizadas para compor a estimativa de preços do certame, nem as composições dos custos unitários dos itens de fornecimento, tampouco os cálculos efetuados para evidenciar que foram devidamente consideradas as particularidades do serviço pretendido (tais como logística, qualidade dos insumos e custos operacionais).

Conforme itens 2.1 e 12.2 do Termo de Referência, a detentora da Ata de Registro de Preços (ARP) deverá fornecer o concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) em sua usina, sem frete, para retirada por caminhões da Prefeitura ou das empresas contratadas pelo Município para execução de serviços de manutenção ou conservação de pavimentos. Ademais, conforme especificado no Termo de Referência, o controle de qualidade dos materiais deve atender a normas técnicas do DNER e da Prefeitura de São Paulo.

Logo, sob a ótica desta assessoria, esse fornecimento de concreto asfáltico pode ser considerado como “serviço de engenharia” para fins de orientação sobre a forma como o órgão contratante deve proceder à avaliação do orçamento, o que atrai a incidência da disciplina do art. 23, §§ 2º e 3º, da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLC).

(...)

Todavia, pondera-se que, na metodologia do SINAPI da CAIXA, o custo do concreto asfáltico não abrange os ensaios, as coletas de amostras e os testes realizados antes, durante e após a conclusão dos serviços. Ocorre que referidas atividades de controle tecnológico estão incluídas no escopo da futura adjudicatária, conforme item 11 do Termo de Referência.

É preciso pontuar que o Termo de Referência também inclui, como atribuição da detentora da ARP, o fornecimento da emulsão asfáltica do tipo RR-2C, tipicamente utilizada na execução da pintura ligante nos serviços de tapa-buraco e recapeamento asfáltico (obedecendo à proporcionalidade de 10 kg de emulsão para cada tonelada de CAUQ fornecida), consoante item 7 do Termo de Referência.

(...)

O concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ), também denominado como concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), é uma mistura de cimento asfáltico, agregado graduado e outros materiais. Diferentemente, a emulsão asfáltica RR-2C, que é uma mistura de alta viscosidade de cimento asfáltico, água e um agente emulsificante (sem agregados de grandes dimensões).

Dessa feita, uma hipótese é a de que a Prefeitura incluiu os custos com a emulsão asfáltica RR-2C nos preços unitários das faixas II, III, IV e V do concreto asfáltico (CAUQ).

Ocorre que, mesmo nessa hipótese, a Administração teria incorrido em omissão de informações essenciais para a formulação das propostas, na medida em que deve divulgar e detalhar claramente a composição dos custos unitários dos itens a serem contratados, seguindo a exegese do art. 23, §§ 2º e 3º, da NLLC.

Além disso, com base nos mesmos dispositivos legais, o Órgão Contratante deve discriminar o BDI considerado no orçamento estimativo.

A título de aprofundamento, a cotação com fornecedores do ramo não é listada pela NLLC como parâmetro para a orçamentação de obras e serviços de engenharia. Consequentemente, deve ter aplicação restrita a determinados itens de serviço/fornecimento específicos que, em casos excepcionais, não possam ser orçados fidedignamente pelos meios listados no art. 23, §§ 2º e 3º, do Novo Diploma Legal.

(...)

Em arremate, infere-se que há diversas falhas na orçamentação não afastadas com sucesso pela Origem, mas não é possível confirmar que os sobrepreços sejam tão significativos quanto aqueles levantados pelo Impugnante”.

Assim, deve a cláusula elaborar o orçamento nos termos do que prescreve o artigo 23, §§ 2º e 3º, da Lei nº 14.133/21, discriminando adequadamente o BDI considerado em sua confecção.

2.3 Outrossim, a exemplo daquela Assessoria, entendo que o edital não incide em afronta à Súmula nº 16, eis que não se trata de aplicação da mistura asfáltica, mas apenas de seu fornecimento.

Igualmente considero ser positiva a previsão editalícia de que “às usinas das empresas situadas em quilometragem superior aos 10 km fica aberta a possibilidade de participação no certame, desde que, às suas expensas, fixe a responsabilidade pelo custo do transporte do material nos quilômetros excedentes e a garantia da qualidade do produto entregue”.

Nota-se, portanto, que o edital não limita a participação de usinas a mais de 10 km, mas apenas transfere os custos de transporte e a garantia da qualidade à contratada.

De todo modo, acompanhando a ATJ-Engenharia, considero não ter sido demonstrado tecnicamente pela Representada “que a limitação geográfica para a usina de asfalto possibilita a participação de um número

adequado de empresas interessadas, capazes de competir em condições isonômicas”.

Desta forma, entendo que a Administração deve efetuar tais levantamentos, registrando-os no Estudo Técnico Preliminar.

2.4 Ademais, ressaltou a Assessoria de Engenharia não ter encontrado na literatura ou nos atos normativos mencionados no Termo de Referência qualquer exigência de que uma usina de asfalto disponha em suas instalações de laboratório para realização dos ensaios previstos em normas técnicas.

Refutou, ainda, a justificativa apresentada pela Representada de que a medida garantiria ajustes em tempo real, esclarecendo que, “até por uma questão procedimental, nem todos os resultados dos ensaios podem ser obtidos imediatamente, a cada transporte de massa asfáltica até o local de aplicação”.

Nesse sentido, explicou:

“Especificamente no caso do ensaio para determinação do teor de betume/ligante, a priori, não há impeditivo de ordem normativa para que os ensaios sejam realizados após a execução do serviço de pavimentação, a partir da extração de corpos de prova da camada asfáltica.

Anota-se que o procedimento de auditoria PROC-IBR-ROD 105/2024 do IBRAOP “Análise do Teor de Ligante de Camadas de Concretos Asfálticos para Fins de Auditoria” descreve a retirada de corpos de prova do pavimento já executado para realização do ensaio do teor de betume, em seu item 3.2.

Convém ter em mente que os ensaios têm o objetivo de manter o controle de qualidade permanente da produção de asfalto usinado e devem ser executados continuamente, na periodicidade e nas condições determinadas em norma. Em geral, quando um resultado não é satisfatório, não será possível intervir “em tempo real” na aplicação do asfalto “in loco”. Nesse caso, se a camada asfáltica não apresentar desempenho satisfatório, é obrigação da Contratada executá-lo novamente, dentro dos padrões de qualidade exigidos no Termo de Referência, sem custo adicional à Administração.

Incumbe ao Órgão Público exigir que a empresa providencie os ensaios solicitados e apresente seus resultados, demonstrando a qualidade dos materiais e do produto fornecido, na forma disciplinada no item 11 (Controle de Qualidade) do Termo de Referência.

Depreende-se dessa conjuntura que a imposição de laboratório anexo à usina – e com a área mínima de 25 m² – não está devidamente justificada pela Prefeitura.

Igualmente, não ficou demonstrado que os custos com a implantação, a operação e a manutenção do laboratório foram incluídos no orçamento estimativo”.

Em conclusão do raciocínio acima exposto, destacou aquela Assessoria que não foi, como deveria ter sido, justificado “tecnicamente que a instalação do laboratório como anexo da usina seria essencial na contratação e prever os custos com sua implantação, manutenção e operação no orçamento estimativo, incluindo equipamentos, material laboratorial, técnicos de laboratório e profissional responsável laboratorista”.

2.5 Procedem em parte as impugnações direcionadas à habilitação técnica.

De início, a indicação prévia da equipe e da qualificação de seus membros mostra-se em consonância com o inciso III do artigo 67 da Lei nº 14.133/21.

Além disso, com ATJ-Engenharia, avalio que “o trecho inicial da cláusula 7.1.II.“a” não pode ser considerado ilegal, pois se trata de mera reprodução literal do art. 67, inc. II, da NLLC”. Além disso, “o texto editalício não restringiu a demonstração da qualificação operacional a um único documento específico. Ao revés, permitiu-se a comprovação da exigência de forma ampla, por certidões ou atestados”.

De outro modo, censurável o item 7.1.II.a1, que requisita documento comprobatório da avaliação do desempenho da empresa em obrigações contratuais, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, inclusive a aplicação de penalidade.

Isso porque, anotou aquela Assessoria que, “conquanto a disposição seja transcrição da parte inicial do § 3º do art. 88 do Novel Estatuto regente das licitações, não se olvida que o dispositivo não seja inteiramente

autoaplicável, porquanto depende da implantação e regulamentação do registro cadastral, na forma do § 4º imediatamente seguinte”. Ademais, “o sistema de registro cadastral unificado ainda não está disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), tal como concebido no art. 87 do mesmo Diploma Legal”, assim como “não consta que o Ente Municipal tenha regulamentado o procedimento de avaliação da qualidade dos serviços anteriormente prestados, de forma a possibilitar a análise do documento de maneira objetiva”.

Desta forma, entendo, com a instrução, que a exigência do item 7.1.II.a1, desprovida de regras claras e de procedimento objetivo de avaliação pode acarretar insegurança jurídica e prejudicar a competitividade, devendo ser excluída do edital.

2.6 A contratação ora pretendida, estimada em R\$ 68.933.320,00, não requer a implantação de programa de integridade, medida obrigatória, nos termos do artigo 25, § 4º, da Lei nº 14.133/21, apenas para as contratações de grande vulto, assim consideradas aquelas acima de R\$ 250.902.323,87 (art. 25, § 4º c/c art. 6º, *caput*, XXII, ambos da Lei nº 14.133/21 c/c Decreto federal 12.343/24).

2.7 Improcedente, também, a alegada desproporcionalidade na aplicação de multa por inexecução parcial, eis que, como bem observou o MPC, “as multas foram estipuladas de acordo com o tempo de descumprimento da obrigação e graduadas de 0,5% a 30% sobre o valor do contrato, base de cálculo prevista no art. 156, § 3º, da NLLC e já admitida pelo Tribunal”.

2.8 Por fim, não subsistem as omissões apontadas pelo segundo Representante, pois a minuta do contrato, como bem destacou o Órgão Ministerial, prevê compensação financeira decorrente de atrasos no pagamento pela Administração (3. Forma de Pagamento), índice de reajuste de preços (4. Reajustamento), e prazo para resposta a eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro (5. Responsabilidades). Além disso, mesmo que tais hipóteses

não constem da minuta da ARP, “é incorreta a compreensão de que a detentora da ata ficaria desamparada, já que, como bem observou a vertente jurídica da ATJ, ‘os anexos integram o ato convocatório da licitação e asseguram que todas as exigências e condições estabelecidas sejam previamente conhecidas pelos licitantes’”.

2.9 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, caso pretenda dar seguimento ao certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) elaborar o orçamento nos termos do que prescreve o artigo 23, §§ 2º e 3º, da Lei nº 14.133/21, discriminando adequadamente o BDI considerado em sua confecção;
- b) demonstrar no ETP “que a limitação geográfica para a usina de asfalto possibilita a participação de um número adequado de empresas interessadas;
- c) excluir a exigência de que a usina de asfalto disponha de laboratório em suas instalações para realização dos ensaios; e
- d) deixar de impor documento comprobatório da avaliação do desempenho da empresa em obrigações contratuais (item 7.1.II, “a1”).

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 30 de abril de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO